

징계 요구

제 목 도로교통법 위반(음주운전으로 면허 취소 중 무면허운전)
소 관 부 서 경영전략본부(경영지원실)
조 치 부 서 경영전략본부(경영지원실)
내 용

1. 업무 개요

한국세라믹기술원(이하 '기술원'이라 한다) 경영지원실은 「직무분장규칙」에 따라 직원의 복무 및 인사 관리를 담당하고 있으며, 임직원은 「인사규칙」에 따라 음주운전으로 적발시 징계대상자로 징계 심의를 받도록 규정되어 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기술원 임직원은 「도로교통법」 제43조(무면허운전 등의 금지) 및 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 제1항에 따라, 지위 여하에 상관 없이 운전면허의 효력이 정지된 상태이거나 술에 취한 상태에서 자동차, 자전거 등을 운전하여서는 안된다.

또한, 기술원 임직원은 「인사규칙」 제40조(징계양정의 기준) 제1항, 제4항 등에 따라, 음주운전 전력이 확인 시 징계 대상자로 징계 심의를 받으며, 음주운전과 관련된 처분 결과를 통보받은 경우 반드시 1주일 이내에 인사 및 감사부서에 보고 및 감사부서는 통보일로부터 1개월 이내에 징계의결 요구여부를 결정하도록 되어 있다.

특히, 기술원 「인사규칙」 제44조(징계양정의 감경), <별표 7 음주운전 징계양정의 기준> 등에 따라, 음주운전 최초 1회부터 음주운전 관련 무면허, 사고까지 다양한 유형별로 징계양정 기준이 설정되어 있고, 음주운전의 경우 징계양정의 감경대상에서 제외하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사기간(2022. 2. 7. ~ 2. 18.) 동안 감사실이 기술원 임직원이 개별적으로 제출한 운전경력증명서를 바탕으로 최근 2년간 음주운전 전력 여부(2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.)를 검토한 결과, [표 1]과 같이 최근 2년간 음주운전으로 도로교통법을 위반한 직원은 전무하였으나, 음주운전으로 운전면허가 취소된 상태에서 무면허운전이 적발된 직원이 확인되었다.

[표 1] 2020~21년 도로교통법 위반(음주운전) 여부

(‘21년말 재직인원 기준, 단위: 명)

점검 대상*					법규 위반	
임원	정규직	무기직	계약직	계	음주운전 적발	음주운전 관련 적발
1	134	92	109	335	-	1 (무면허)

* 제외 : 총 13명(병가 휴직 2, 외국인 4, 퇴직자 7)

특히, ◎◎센터 김○○ 선임연구원은 지난 2020년 음주운전 관련 특정감사(대상기간 : 2017. 3. ~ 2020. 2.)에서 2019년 10월에 기술원에 입사한 이후인 2020년 2월 6일에 음주운전이 적발되었고, 입사 이전 2회의 음주운전을 포함하여 총 3회의 음주운전으로 벌금형(800만원)의 처분을 받은 사실이 확

인되었다. 이로 인해, 김○○ 선임연구원은 지난 2020년 7월 7일 특정감사 결과 징계 처분요구를 받아 지난 2020년 7월 20일 징계위원회에서 ‘감봉(3개월)’의 징계 처분을 받았다.

그럼에도 불구하고, [표 2]와 같이 김○○ 선임연구원은 금번 특정감사에서 지난 2020년 특정감사 결과 음주운전으로 본인에 대한 징계 절차가 진행 중인 기간인 7월 11일 음주운전으로 면허가 취소(~ 2022. 4. 22)된 상태에서 경기도 여주의 이포보 공영주차장에서 부인의 도로연수를 도와주던 과정에서 약 50여m 정도 운전을 하여 경찰의 불심검문으로 무면허운전이 적발되었고, 2020년 8월에 법원으로부터 벌금형(100만원)의 행정 처분을 받은 사실이 추가적으로 확인되었다.

[표 2] 김○○ 선임연구원 도로교통법 위반 및 기술원 징계 현황

구 분	법규 위반 관련			기술원 징계 관련	
	일 자	행 위	행정처분	일 자	징계처분
입사 이전 (~ '19. 9)	2012. 9. 14	음주운전	벌금형(150만원)		
	2013. 6. 5	음주운전	벌금형(200만원)		
입사 이후 ('19. 10 ~)	2020. 2. 26	음주운전	벌금형(800만원)	2020. 7. 20	감봉(3개월)
	2020. 7. 11	무면허	벌금형(100만원)		

소관부서 의견 소관부서(경영지원실)에서는 감사결과를 전적으로 수용 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 원장께서는 음주운전으로 운전면허가 취소된 상태에서 운전을 한 관련자를 『인사규칙』에 따라 중징계하여 주시기 바랍니다. 【징계】

[관련자]

○○센터 선임연구원 김○○